

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย สุวิทย์ เสงตะ จันทร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ

จำเลยได้รับมอบอาวุธปืนจากชายผู้อ้างว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้ว จำเลยได้ติดตามหาเจ้าของเพื่อมอบอาวุธปืนคืนเมื่อไม่พบเจ้าของก็ตั้งใจจะมอบแก่เจ้าพนักงานตำรวจตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของจำเลย แต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเสียก่อน ดังนี้พฤติการณ์แห่งคดีไม่แสดงว่าจำเลยมีเจตนามีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครองและพกพาไปในทางสาธารณะ จำเลยไม่มีความผิดฐานมีและพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 92, 371 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง จำคุก 2 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะ ให้ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปีของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ส่วนของกลางให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 7.65 มม. 1 กระบอก ซึ่งไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับกับกระสุนปืนขนาดเดียวกัน จำนวน 7 นัดบนรถยนต์คันหมายเลข 6 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งมีจำเลยเป็นผู้ขับขี่คดีมีปัญหาว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของสืบตำรวจตรีพินันท์เจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมตรวจค้นและจับกุมจำเลยพยานโจทก์ตอบคำถามค้านและถามถึงว่าในชั้นตรวจค้นจับกุมจำเลยให้การว่า เก็บอาวุธปืนและกระสุนปืนได้จากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถชน กับได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกแสงทิพย์ เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยพยานโจทก์อีกปากหนึ่ง ซึ่งตอบคำถามค้านว่า ใน

ชั้นตรวจค้นจับกุม จำเลยแจ้งให้ทราบที่กำลังจะนำอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวไปมอบให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ แต่มาถูกจับกุมเสียก่อน ซึ่งเจือสมกับทางนำสืบของจำเลยว่าเมื่อจำเลยได้รับมอบถุงใส่อาวุธปืนจากผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ซึ่งจำเลยได้รายงานต่อนายพิชัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยและนายพิชัยได้สั่งให้จำเลยนำไปมอบแก่เจ้าพนักงานตำรวจ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของนายพิชัยพยานจำเลยด้วยว่า พยานทำงานในตำแหน่งหัวหน้าควบคุมพนักงานแผนกฉกฉกจำเลยเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของพยานวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 5 นาฬิกา พยานได้รับแจ้งโดยทางวิทยุจากจำเลยว่าได้พบอาวุธปืนในที่ที่เกิดเหตุรถชนกันซึ่งอยู่ในเขตที่จำเลยทำงานอยู่ พยานได้สั่งให้จำเลยสอบหาเจ้าของที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุหากไม่พบก็ให้นำไปมอบแก่เจ้าพนักงานตำรวจประจำท้องที่จากคำเบิกความของพยานโจทก์และพยานจำเลยดังกล่าวรับฟังได้ว่า เมื่อจำเลยได้รับมอบอาวุธปืนจากชายผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วจำเลยได้ติดตามหาตัวเจ้าของเพื่อมอบอาวุธปืนคืน เมื่อไม่พบเจ้าของก็ตั้งใจจะมอบแก่เจ้าพนักงานตำรวจตามคำสั่งของนายพิชัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเสียก่อน พฤติการณ์แห่งคดีไม่แสดงว่าจำเลยมีเจตนามีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครองและพกพาไปในทางสาธารณะ พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอฟังว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การพบอาวุธปืนกระสุนปืนของกลางที่รถที่จำเลยขับ และลักษณะการพกพาอาวุธปืน และกระสุนปืนในขณะที่พบ เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักที่พิสูจน์ถึงเจตนาของ จำเลย ว่ามีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาไปในทางสาธารณะ หรือไม่ ข้อที่จำเลยนำสืบว่าไม่ได้มีเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพกพาไปใน ทางสาธารณะจึงต้องมีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานที่ยันตนี้อยู่แล้วให้ ได้ จำเลยจึงจะพ้นผิด ข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจค้น และจับกุมที่ตอบคำถามค้านดังกล่าว ซึ่งได้มาจากจำเลยที่ให้การแก้ตัวทันทีที่ถูก ตรวจพบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางโดยไม่เกิดจากพยานหลักฐานนั่นเอง ยัง คงไม่อาจจะถือได้ว่า เป็นการทำลายน้ำหนักพยานที่มีอยู่แล้วได้ หากแต่ น่าจะถือว่า อยู่ในส่วนของข้อเท็จจริงที่สนับสนุนเพิ่มน้ำหนักคำพยานจำเลยให้น่ารับฟังขึ้น เท่านั้น ดังนั้นเมื่อนำมาประกอบกับคำพยานจำเลย จะมีน้ำหนักมากพอที่จะหักล้าง พยานโจทก์ได้หรือไม่จึงเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน พฤตินัยทัศนัย พิทักษ์กุล